

《长沙五一广场东汉简牍选释》

注释译(一)

姚 远*

内容摘要:本文对《长沙五一广场东汉简牍选释》中一~二十支简的文字注释,简文翻译,并对其中涉及的法律名词、术语以及涉及司法的内容进行了解读。讨论了东汉时期的基层司法制度,以及在基层司法制度中所涉及的法律问题。

关键词:东汉 五一广场 基层司法

凡 例

1. 本文所涉及的长沙五一广场东汉简的图版及文字内容均源自《长沙五一广场东汉简牍选释》^①,中华书局2015年版。此外另有《长沙五一广场东汉简牍》(壹)(貳)两册,中西书局2018年版,简称为《五一广场(壹)》或《五一广场(貳)》。引用同批简牍,仅注整理

* 姚远,女,华东政法大学副教授。本文受国家社科基金重大项目“甲、金、简牍法制史料汇集通考及数据库建设”资助,项目批准号:20&ZD180。本文是国家社科基金一般项目“长沙新出简牍所见东汉基层司法运作研究(项目编号:17BFX168)”的阶段性成果。

① 本文所注释译的简牍均源自《长沙五一广场东汉简牍选释》,中西书局2015年版。

编号,如“选释1”、“壹1”,以便查找。

2. 文中所引用《居延汉简》和《居延新简》文字内容均源自《中国简牍集成》(第五册至第十二册),敦煌文艺出版社2005年版。简称《集成》,引文简号依《集成》简号。

3. 文中所引《长沙东牌楼东汉简牍》,文物出版社2006年版。文中简称为《东牌楼》。引文简号依《东牌楼》简号。

4. 《张家山汉墓竹简》(二四七号墓),释文修订本,文物出版社2006年版。其中的《二年律令》和《奏谏书》在本文中加以区分,文中仅注明《二年律令》和《奏谏书》,引文简号依《张家山》简号。

5. 文中所引《睡虎地秦墓竹简》均源自睡虎地秦墓竹简整理小组编:《睡虎地秦墓竹简》,文物出版社1990年版。文中简称《睡虎地秦墓竹简》,简号依《睡虎地秦墓竹简》简号。

6. 因此批简牍中有些木牍比较宽大,每行文字数量过多,在转抄的过程中,比较长的简文部分每行文字前加标注数字,以示行数,正背两面分别计数。

7. 文中释文为作者所做释文,如释文与简报或其他研究者有差异在文中加以说明。

8. 简牍前阿拉伯数字序号为整理小组整理后编号顺序。

(一) 木牍(CWJ1③:71-26)

01·案都乡濞阳里大男马胡南乡不处里区冯皆坐冯生不占书胡西市亭长今年六月……胡冯及汎所从□□

02 汝曹护我胡冯亥建可即俱之老舍门汎令亥建冯入老舍得一男子将□□以将老出门汎以……持矛刺老□□□□

03 建辜二旬内其时立物故汎胡建冯亥谋共贼杀人已杀汎本造计谋皆行胡……名数……冯□建格物故亥□及汎等别劾……□

04 永元十六年七月戊午朔十九日丙子曲平亭长昭劾敢言之临湘狱以律令从事敢言之

此木牍长 35.5 厘米,宽 7.0 厘米。木牍的上半部分保存较为完好,字迹清楚;下半部分距左侧 1/3 有裂纹,字迹模糊,中间有 10~12 个字漫漶不清。

木牍上写四行文字,前三行字体相对于后一行小一些。前三行字体占整个木牍宽度的一半不到。后一行字距前三行字略有空间。第一行文字极压木牍右侧,上半部分字迹清楚,下半部分至底部字迹模糊,底部略有缺损,部分字迹辨认不清。第一行字可辨认 41 字,第二行可辨认 44 字,第三行 46 字,第四行 36 字,共 167 字。从单行字数来看,此牍形制可能较长。

此牍的断句应当为:

·案[1]:都乡溲阳里[2]大男[3]马胡,南乡不处里[4]区冯,皆坐[5]。冯,生[6]不占[7]书[8];胡,西市[9]亭长。今年六月……胡、冯及汎所从□□“汝曹护我。”[10]胡、冯、亥、建、可即[11]俱之[12]老舍门[13]。汎令亥、建、冯入老舍,得[14]一男子,将□□以将[15]老出门,汎以……持[16]矛刺老□□□□建。辜[17]二旬[18]内,其时立[19]物故[20]。汎、胡、建、冯、亥谋[21]共贼杀人[22],已杀[23]。汎本造计谋[24],皆行[25]。胡……名数[26]……冯□建格[27]物故,亥□及汎等别劾[28]……□

永元十六年七月戊午朔十九日丙子,曲平[29]亭长昭劾敢言之[30]。临[31]湘狱[31]以律令从事[32]敢言之。

【注释】

马胡、区冯、亥、建、可、汎、老:七人皆为人名。犯罪行为入确定

有5人,为:马胡、区冯、亥、建、汎。老为受害人。可在其中仅出现一次,但据“冯□建格物故,亥□及汎等别劾”的记载,涉及6位,有可能可也在其中,是犯罪行为人。

[1]案:通按,之下为说明内容,因此可以用冒号。

[2]都乡澠阳里、南乡不处里:这些地方是案件当事人马胡、区冯的籍贯地。都乡、南乡均为长沙郡临湘县属乡名称。“都乡”为县置所在乡。里是比乡更低一层的组织。乡、里是汉代不可缺少的地方管理组织,汉代的行政机构最底层为里,辖于乡,一乡辖数里。里的建制大概在百户左右。

[3]大男:成年男子。居延汉简中有“大男”“大女”的概念,作为户簿登记的习惯用语,是交纳赋税的依据。此外,居延汉简中还有“使小男”“使小女”的概念:六岁以下为“未使男”“未使女”;七至十四岁为“使男”“使女”;十五岁及以上称为“大男”“大女”。

[4]不处里:不知道具体是何里,可译为:某里。不处,不知道,不清楚。《广韵·御韵》:“处,所也”住所,栖所。

[5]坐:获罪,坐罪。《说文》:“坐,转注又为坐罪之坐”。

[6]生,出生。或指活着。

[7]占:申报。“占者,谓自隐度其户口而著名籍也。”①《汉书·宣帝纪》“流民自占八万余口。”②

[8]书:即下文“名数”。《汉书·高帝纪》:“诏曰‘民前或相聚保山泽,不书名数,今天下已定,令名归其县。’师古注:“名数,谓户籍也。”③

生不占书:此处有两种理解:一种指出生后没有上报户口。另一

① (汉)班固:《汉书·宣帝纪第八》,中华书局1962年版,第248页。

② (汉)班固:《汉书·宣帝纪第八》,中华书局1962年版,第248页。

③ (汉)班固:《汉书·宣帝纪第八》,中华书局1962年版,第55页。

种,由于下文冯被杀,可能指活着的时候没有登记户口。

[9]市:商业区,设于乡里之间,定期开市。

[10]汝曹护我:由于前文缺失,此处曹可能并非特指某职官曹。

[11]即:立刻,当即。《睡虎地秦简·法律答问》12:“乙亦往盗丙,与甲言,即各盗。”

[12]俱之:一起去。俱,共同,一起。《说文·人部》:“偕也”,《墨子·经下》:“说在见与俱。”

[13]舍门:住所的门口。舍,住处,住所。《说文》:“市居曰舍。”《睡虎地秦简·封诊式》29:“丁与戌去亡,流行无所主舍,自书居某山”。

[14]得:得到,抓捕到。《睡虎地秦简·法律答问》4:“未到,得,皆赎黥。”《奏谳书》:“去亡,得,皆审”。

[15]将:带领,这里有押解之意。《淮南子·人间训》:“将胡俊马而归”。此处指押解老出门。

[16]持:拿,握。《说文·手部》:“握也,从我。”

[17]辜:即保辜制度。保辜制度是中国古代法律规定的一种保护受害人的制度。凡是斗殴伤人案件,被告要在一定期限内对受害人的伤情变化负责,如果受害人在限期内因伤情恶化死亡,被告应按杀人罪论处。这种制度称为保辜,所定期限称为辜限。汉代保辜制度规定伤人辜限为二十日,二十日内受害人死亡,伤人者以杀人论。《二年律令·贼律》:“斗伤人,而以伤辜二旬中死,为杀人。”

[18]二旬:即二十天。即前述保辜的期限。

[19]其时立:就在当时那个时候。立,立刻,立即,形容速度很快。

[20]物故:死亡,去世。《汉书·苏武传》云:“前以降及物故……”注曰:“物故,谓死也。言其同于鬼物而故也。”^①《释名》云:“汉以来

① (汉)班固:《汉书·苏武》,中华书局1962年版,第2467页。

谓死为物故,言其诸物皆救朽故也。”^①《居延汉简》484·68:“戍卒物故。”但物故并非单指人死亡,张家山《二年律令》简77、78也称金钱、布帛、粟米的毁损,牛马的死亡为“物故”。

[21]谋:预谋、商讨,计划,《列子·汤问》:“聚室而谋。”此处“谋”与当代刑法学犯罪行为的“谋”有差异,此处重在强调犯罪前的预谋、商讨和计划;当代犯罪学中的谋更加强调在犯罪行为发生前的准备活动。

[22]贼杀人:杀人行为的一种,恶性犯罪。《二年律令·贼律》:“贼杀人,及与谋者,皆弃市。未杀,黥为城旦舂。”“贼杀人、斗而杀人,弃市。其过失及戏而杀人,赎死;伤人,除。”

[23]已杀:杀人既遂,即包括了现场杀死人,也包括了杀伤后在保辜期内死亡。老在伤辜期限内死亡,即为杀人既遂。

[24]本造计谋:始为谋划,强调犯罪行为的设计者、提出者。本,始也。“今晏放命圯族,干乱朝政,要大臣以罔上,本造计谋,职为乱阶,宜与博、玄同罪,罪皆不道。”^②

[25]皆行:都实施了犯罪行为。行,犯罪行为的实施。

[26]名数:即前文所述的“占”,户籍,名籍。《史记·万石君传》:“元封四年中,关东流民二百万口,无名数者四十万,公卿议欲请徙流民于边以适之。”^③

[27]格:格杀。《后汉书·刘盆子传》:“儿戏尚不如此,皆可格杀!”注:“相拒而杀之曰格。”^④此处指冯、建及某人在逐捕过程中因

① (汉)刘熙:《释名疏证补·卷第八·释丧制》,(清)毕沅疏证,(清)王先谦补,中华书局2008年版,第288页。

② (清)严可均编:《全上古三代秦汉三国六朝文·全汉文卷五十·龚胜·朱博傅晏赵玄罪议》,中华书局1958年版,第801页。

③ (汉)司马迁:《史记·万石张叔列传》,中华书局1982年版,第2768页。

④ (南朝宋)范晔:《后汉书·刘盆子》,中华书局1965年版,第482页。

抵抗而被杀死。

[28]别劾:另案起诉。劾,官府主动检举揭发犯罪行为并提出控告,是启动司法活动的重要步骤。与之相对的是“告”。由于案件涉及命案,亭长没有审理权,需要移交由有权机关立案起诉。

[29]曲平:属于长沙郡临湘县下的一个亭。

[30]敢言之:上行文书的固定用语,此下为上行文书的具体内容。

[31][临][湘]狱:临湘县的狱机关。“临湘”二字原简字迹已经看不清,整理者根据推测,应为临湘县。此推测有据;犯罪行为所在地皆为临湘县,且涉及死罪案件,县狱是案件重要的审理机关。

[32]以律令从事:依据法律处理。

【语译】

案:都乡溇阳里的成年男子马胡,南乡某里的区冯,都有犯罪行为。区冯出生后没有登记户籍;(活着的时候没有登记户籍;)马胡是西市的亭长。今年六月……胡、冯和汎一起去……“你们保护我。”胡、冯、亥、建、可五人立即一起到了老的家门口。汎命令亥、建、冯进入老的房子,并抓到了一个男子,带去……并把老从家中押解出去。汎用……拿着矛去刺老……建。在保辜期二十天内,很快死亡。汎、胡、建、冯、亥五个人谋划以残忍手段杀人,受害人已经死亡。汎是犯罪行为的提出者,以上犯罪行为都实施完毕。胡……户籍……冯、□、建在逐捕过程中因抵抗而被杀死。亥、□、汎等人另外起诉。

永元十六年七月戊午朔十九日丙子,曲平亭长昭举劾以上案件,敢言之。临湘狱史依据法律处理,敢言之。

【按】

从这份木牋的内容看,此牋是由曲平亭长在杀人案件发生后的举劾报告,即劾书,类似于今天的公诉书,用以向上级控告犯罪人的

罪行、犯罪经过、犯罪结果,以及对于犯罪的初步裁决。但报告的内容不完整,略有缺损,并且案件经过也不完整,根据其中内容和人名推测此案应该还有其余相关内容记载。

(二) 两行木简(CWJ1①:85)

01 书辄逐召迺考问辞本 县奇乡民前流客占 属临湘南乡乐成里今

02 不还本乡孰不复还归 临湘愿以诏书随人 在所占谨听受占定西

木简书两行,左右行各 26 字,共 52 字。单面,保存完整,文字清晰,长 22.6cm,宽 3.0cm,原简有两道编绳,今无存。编绳通过处留空不书字。从其内容上看前后应有一枚或多枚木简与之编连。

此件木简是下级对上级发来文书后对占籍在本乡的流民进行户籍变更的记录。此木简本身未附有时间信息,但根据其内容与后汉书相对应,推测为永元年间的记录,因其占籍的相关规定,是在永元年间颁布的诏书中确定。

此简的断句应当为:

书,辄逐召[1],乃(迺)考问[2],辞[3]:本县[4]奇[5]乡民[6],前流客[7],占属[8]临湘南乡乐成里[9]。今不还[10]本乡,孰(势)[11]不复[12]还归[13]。临湘愿[14]以诏书[15]随人在所[16]占,谨听受占[17]。定西

【注释】

[1]辄逐召:立即追逐征召拷问。辄,立即,《睡虎地秦简·秦律十八种·行书律》:“行命书及书署急者,辄行之;不急者,日毕,勿敢留。留者以律论之。”

[2]考问:按问,刑讯。考,按也,同拷。通常连用,如《汉书·外戚传》:“鸿嘉三年,赵飞燕潜告许皇后、班婕妤挟媚道,祝诅后宫,詈及主上。许皇后坐废。考问班婕妤……”^①《五一简》J1③:129:“西部案狱涂掾田卒史书,当考问缣会。”

[3]辞:秦汉时司法行为的专用语,《说文》:“辩,讼也”,当事人的辞讼应答皆称为“辞”。《睡虎地秦简·秦律杂抄》35:“冗募归,辞曰日已备,致未来,不如辞,赏日四月居边。”另外,提起诉讼也称为“辞”,如《睡虎地秦简·法律答问》95:“‘辞者辞廷。’今郡守为廷不为?为(也)。”“辞者不先辞官长、啬夫。”本简“辞”后应记录供辞内容,因而用冒号。迺,于是,就。或有学者认为,迺为人名,但整理小组和其他简中未见。

[4]本县:即是案件处理地所在县,非它县。

[5]奇:即,奇乡。乡的名称。

[6]乡民:户籍登记在乡的百姓。

[7]流客:即流民,辗转他乡居无定所之人。《汉书·宣帝纪》:“流民自占八万余口。”^②

[8]占属:指申报户籍的归属。属,归属。

[9]乐成里:里名,上文南乡下的一个里。

[10]还:返回。

[11]执(势):同势,即顺势,就势之意。

[12]不复:不再。

[13]还归:返回,“归者,还其家也。”属于固定用语。

[14]愿:愿意。

① (汉)班固:《汉书·外戚传》,中华书局1962年版,第3984页。

② (汉)班固:《汉书·宣帝纪第八》,中华书局1962年版,第248页。

[15] 诏书:诏书是古代皇帝发布的命令。推测此处指东汉永元年间和帝颁布了一系列安置流民的诏书。《后汉书·孝和孝殇帝纪》:“(六年)三月庚寅,诏流民所过郡国皆实禀之,其有贩卖者勿出租税,又欲就贱还归者,复一岁田租、更赋。”^①“十五年春闰月乙未,诏流民欲还归本而无粮食者,过所实禀之,疾病加致医药;其不欲还归者,勿强。”^②由此,可以推测,此简所载内容发生于这一系列诏书颁布之后,凡不愿返回原籍的流民,可以根据诏书的规定,在现居地占籍。因此,本简中的流民,允许其在临湘县南乡乐成里占籍。

[16] 在所;即所在地。

[17] 谨听受占:固定用语,是下级对上级的答复,恭谨的听从(流民占籍)的诏令。

【语译】

(依据)文书,立刻追逐征召,并拷问流民,供辞如下:是临湘县奇乡人,之前是流民,现在户籍登记在临湘县南乡的乐成里。如今他不愿意回本乡,并且坚持不再回还本乡。临湘县依据(永元年间有关流民管理的)诏书,允许其在所在地登记户籍,请此人所在地为其登记户籍。定西……

(三) 两行木简(CWJ1①:86)

01 廷愿谒除前解从今言府移豫 章府严海昏艾(义)处何吏于冯等所匿处得朔所矣弩不□

02 蒙当案致曲折赐报尽 力实核报到有增异正处 复言鲋顺 酈考问留迟惶恐

① (南朝宋)范晔:《后汉书·孝和孝殇帝纪·和帝》,中华书局1965年版,第178页。

② (南朝宋)范晔:《后汉书·孝和孝殇帝纪·和帝》,中华书局1965年版,第191页。

书两行字,右行文 33 字,左行文 32 字,右行文有一字无法看清,共 65 字,单面,保存较完整,上半部分在中间 2/1 处有裂开,但不影响阅读,下半部分完整。简长 23.5cm,宽 2.6cm,从简文内容来看,应有多枚竹简与之编连。

此简的断句应当为:

廷[1]。愿谒除[2]前解[3],从[4]今言[5]。府[6]移[7]豫章府[8],严[9]海昏[10]艾(义)[11]处:何吏于冯[12]等所[13]匿处得[14]朔(冉)[15]所戾(侯)弩[16]不□。蒙当案致[17],案致曲折[18]。赐报[19],尽力实核[20]。报到[21],有增异[22],正[23]处复言[24]。鲋、顺、鄴[25]考问留迟[26],惶恐。

【注释】

[1]廷:县廷,即文书收到地的县廷,非它县。

[2]谒除:向上级请求免除。谒,请求。《战国策·燕策》:“微太子言,臣愿得谒之……”^①是下对上的一种请求或报告。《睡虎地秦简·法律答问》102:“免老告人以为不孝,谒杀,当三环(原)之不?不当环(原),亟执勿失。”《睡虎地秦简·法律答问》147:“甲徙居,徙数谒吏,吏环,弗为更籍,今甲有时、赀罪,问吏可(何)论?耐以上,当赀二甲。”愿,同愿,希望。

[3]解:整理小组认为是解说或解释。“解”字大量存在于秦汉奏谳书类司法文献中。《睡虎地秦简·封诊式·讯狱》中有:“凡讯狱,必先尽听其言而书之,各展其辞,虽智(知)其詖,勿庸辄诘。其辞已尽书而毋(无)解,乃以诘者诘之。诘之有(又)尽听书其解辞,有(又)视其它毋(无)解者以复诘之。诘之极而数詖,更言不服,其律

① 《战国策·燕策三·燕太子丹质于秦章》,中华书局 1990 年版,第 1192 页。

当治(笞)谅(掠)者,乃治(笞)谅(掠)。治(笞)谅(掠)之必书曰:爰书:以某数更言,毋(无)解辞,治(笞)讯某。”此段记录中,“解”有两种解释:在“毋(无)解”中,“解”可以释为解答、解决方案;在“解辞”中,“解释为解说、解释”。在《奏献书》中狱吏以“何解”来讯问犯人,在犯人的供词后则以“毋解”“毋它解”作一结束。此处的“毋解”是指“到此完毕,没有什么要解释的了”,“解”理解为“解释”。

“解”在两汉史籍中也多理解为解释、辩解,如《史记·吕太后本纪》“君知其解乎?”张守节正义:“解,……谓解说也。”^①

但到魏晋时,有一种文书也称为“解”,《文心雕龙·书记篇》:“百官询事,则有关、刺、解、牒。”“解者,释也。解释结滞,征事以对也。”^②唐长孺认为,史籍所见作为官府文书形式的“解”始见于三国。《三国志·杨洪传》注引《益部耆旧传杂记》云:“(祗)初仕郡,后为督军从事。时诸葛亮用法峻密,阴闻祗游戏放纵,不勤所职,尝奄往录狱。众人咸为祗惧。祗密闻之,夜张灯火见囚,读诸解状。诸葛晨往,祗悉已阖诵,答对解释,无所凝滞,亮甚异之。”^③唐长孺认为这里的“解状”是诸郡随着所送囚犯申报牧府的公文,内容当有囚犯姓名、罪状及郡官判案。并结合吐鲁番文书,认为自三国至南北朝,“解”作为官府文书大致都是下级申送上级或主管机构的公文。

结合以上分析及简文内容,此处“解”可能应当指代“解状”,认为之前提交的解状未能详加考察案情,因此申请废除。

[4]从:采取。

[5]今言:与“前解”相对应,即是新的说法,新的证辞。

[6]府:推测应指长沙郡府。

① (汉)司马迁:《史记·吕太后本纪》,中华书局1982年版,第399页。

② (南朝梁)刘勰:《文心雕龙·书记》,齐鲁书社2009年版,第366页。

③ (晋)陈寿:《三国志·杨洪》,中华书局1982年版,第1015页。

[7]移:移书,指长沙府将文书移交给后文的豫章府。《二年律令》:“都吏所覆治、廷及郡各移旁近郡、御史、丞相所覆治移廷。”(117)

[8]豫章府:即豫章郡的太守府,豫章在今江西南昌。

[9]严:严格,严令之意。此处有督促之意。

[10]海昏:即海昏侯国,在豫章郡之下。

[11]艾(乂):整理者认为“艾”,通“乂”,惩治。庄小霞认为:此处“艾”是指汉代豫章郡属县艾县,艾县历史悠久,春秋时吴置艾邑,秦置县属长沙郡。《汉志》载西汉时属豫章郡,王莽时改称治翰;东汉恢复旧名。将“艾”理解为艾县,简文的意思理解起来也是说得通的。考虑到海昏侯国、艾县两地相邻,很可能需两地共同协作处理。^① 此说有理,采其观点。

[12]冯:人名。

[13]所:地方。

[14]得:见到,得到。

[15]朔(冉):整理者释。此字在五·一(壹)中释为“冉”,核查其字体应为“冉”。

[16]侯(侯)弩:侯(侯),选释整理者释为“矣”,五·一(壹)整理者释为“弃”。查其图版,上部为“匕”,与“矣”字形有区别。查《尚德街》“弃”图版,此字且释为“侯”。侯,通候。侯弩,安置的弓弩。

[17]蒙当案致:固定用语,指应当加以考察。

[18]案致曲折:固定用语,指查明案件复杂不明的地方。

① 庄小霞:《长沙五一广场东汉简牍 CWJ1①:86 简所载“艾”释义献疑》,载简帛网 2016 年 5 月 9 日, <http://www.bsm.org.cn/?hanjian/6705.html>。

[19]赐报:报,《汉书·胡建传》:“辟报故不穷审”颜师古引注苏林曰:“断狱为报”,这里指初步的判决意见。赐:常见为上级对下级的文书用语。赐报连用,在官文书中并不一定就是上级对下级的文书,常常也是自谦和客套。如里耶秦简中:“翥欲报芒季,季幸藉(藉)小史□□信□,急使之,赐报。”(8-782+8-810)此处从文书语气中,芒季可能是迁陵县的官吏,与翥的身份相当,翥希望给芒季回函,芒季让小史带信给翥,并期待翥的回信。此中赐报的用法与本简非常近似。本简中长沙府写信给豫章府,希望豫章府调查清楚案件情况后回函。此处“赐报”仅仅为自谦和客套。《后汉书·马援传》:“援商朝廷,尤欲立信于此,必不负约。援不得久留,愿急赐报。”^①

[20]实核:即核实,《东牌楼》005:“张昔何缘强夺建用?檄到,监部吏役摄张昔,实核田所界。”

[21]报到:汉代官文书专用语,一般此语之后跟随告知文书收到后的处理方案,类似的用语有“书到”“檄到”。报,《汉书·胡建传》:“知吏贼伤奴,辟报故不穷审。”苏林曰:“报,论也。断狱为报。”^②在此处指初步的判决意见。

[22]增异:增变化。

[23]正:正曲直,明确案件是非曲直。《左传·襄公二十六年》:“穿封戌囚皇颉,公子围与之争之,正于伯州犁。”杜注:“正,正曲直也。”^③

[24]复言:再一次具文呈报。复言是下行文书中上级机关对下级提出要求的通行用语,在不同的行文中,有时其中有具体要求,有时并无,相类似的用语有:“书到言”“处言”。

① (南朝宋)范晔:《后汉书·马援传》,中华书局1965年版,第833页。

② (汉)班固:《汉书·胡建传》,中华书局1962年版,第2912页。

③ 《春秋左传·襄公二十六年》,中华书局1987年版,第583页。

五一简中在司法诉讼类公文书中常见“正处言”“正处复言”“正言”等用法,多为上级机关督促下级司法机关常见用词,要求下级司法机关:明确案件的是非曲直后,上报有权机关。

[25] 鲋、顺、酆:人名。

[26] 留迟:指羁留延迟,《史记·李将军列传》:“汉法,博望侯留迟后期,当死,赎为庶人。”^①

【语译】

……县廷。希望上级同意废除先前的解状,采纳此次证词。长沙郡府将文书移交给豫章府,朝廷严令海昏侯国和艾县两地协同查明“哪些官吏在冯等人藏匿的地方,获得朔(冉)安置的弓弩?”将未查清楚的应当加以考察,查明案件复杂不清的地方。尽力去核实以上上级下发的意见,朝廷文书发到之时,要求与之前有所不同的地方要调查清楚并认定曲直,并再一次向朝廷具文呈报。鲋、顺、酆三人受刑讯羁留延迟,惶恐。

【按】

此件木简涉及长沙郡与豫章郡之间的案件协助审查情况,从简文内容看,此案受到中央关注。究其原因,可能与案件涉及的对象“五兵”之一——“弩”有密切关系,且此弩可能是候置其中,并有可能已经张弩。在一些讨论两汉兵器管理的研究中,常常将兵器与武器混谈。认为两汉兵器管理宽松,但事实上,在两汉时期兵器和武器区分清晰,武器允许私人拥有,甚至可以交易,管理宽松。但有着较大杀伤力的兵器管理及其严格。

两汉的武器市场,主要的商品有:剑、刀、弓、箭、棰、矢等。其中尤以剑在交易中最常见。《史记》中载景帝赐剑,“绾曰:‘先帝赐臣

^① (汉)司马迁:《史记·李将军列传》,中华书局1982年版,第2873页。

剑凡六,剑不敢奉诏。’上曰:‘剑,人之所施易,独至今乎?’绾曰:‘具在。’上使取六剑,剑尚盛,未尝服也。”如淳注:“施读曰移。言剑者人之所好,故多数移易贸换之也。”^①居延汉简中也有买卖剑的记录:“淮阳槐里景滩,货卖剑一,直七百,解得县”(271.2)此外,居延新简 EPT31:202~207 载:“欲知剑利善、故器者,起,拔之、视之,身中无推处者,故器也;视欲知利善者,必视之身中有黑两桁不绝者。其逢如不见,视白坚未至逢三分所而绝,此天下利善剑也。又视之身中生如黍粟状,利剑也,加以善。欲知币剑以不报者及新器者,之日中骅,视白坚随蓬上者、及推处白黑坚分明者、及无文、纵有文而在坚中者、及云气相遂,皆币合人剑也。”这是如同相马经一样的相剑之法,由是可见,武器市场中剑的交易相当频繁。此外,《汉书·酷吏列传》中也记载了刀的买卖情况:“(杨仆)欲请蜀刀,问君贾几何,对曰率数百。”

然而,与刀剑等武器管理所不同的是,弩在两汉做为兵器进行管理,由于弩的杀伤力大,在战场上对敌重要,不仅仅限制交易,连制造技术也管理极其严密。更专设“马弩关”等限制马、弩流向匈奴。《汉书》载,武帝时期丞相公孙弘奏言:“民不得挟弓弩。十贼彊弩,百吏不敢前,盗贼不辄伏辜,免脱者众,害寡而利多,此盗贼所以蕃也。禁民不得挟弓弩,则盗贼执短兵,短兵接则众者胜。以众吏捕寡贼,其势必得。盗贼有害无利,则莫犯法,刑错之道也。臣愚以为禁民毋得挟弓弩便。”上下其议。^②此后武帝并未采纳此奏议,但不采纳的原因并非弓弩的威胁小,更多的是从儒家教化的角度考虑。并

① (汉)司马迁:《史记·万石张敖列传》,中华书局1982年版,第2769页。

② (汉)班固:《汉书·严朱吾丘主父徐严终王贾传·吾丘寿王》,中华书局1962年版,第2795页。

于此时设马弩关,对马匹和弩进行管理。^①此外,西汉时,南郡因地处边疆,属边郡,专设“发弩官”,师古注:“主教放弩也。”至王莽时“禁民不得挟弩铠,徙西海。”^②

虽国家屡有禁止,但市场上仍有弩的交易,东汉初,“光武初不敢当,然独念兄伯升素结轻客,必举大事,且王莽败亡已兆,天下方乱,遂与定谋,于是乃市兵弩。”^③刘秀也通过市场购得兵弩,并得天下。东汉时期豪强并起,政府为稳定统治并未明确出台禁止民间私藏弩的规定,但从史料所见,弩多藏于豪族手中,如东汉末年,袁绍藏有“强弩千张”,公孙瓒亦有“强弩数十张”,汉灵帝时,因张角之乱,让“公卿出马、弩”。梁竦为官时,“赏赐第宅奴婢车马兵弩什物以巨万计”同时,《汉官仪》中规定:“尉、游徼、亭长皆习设备五兵。五兵:弓弩,戟,楯,刀劔,甲铠。”另外,两汉时期军队中有“强弩将军”,两汉许多知名将领皆出任。可见弩的拥有者需要有一定的身份。

此外,从简文看,此案件涉及豫章郡海昏侯国,武帝后,对诸侯国管理益加严格,虽然东汉政权对待诸侯王相对西汉时期更加宽容,但这种宽容是建立在诸侯王威胁不大的基础上,但当侯国中出现兵器时,东汉中央政权也是非常敏感紧张。因此,对于这种严重威胁政权的问题,案情重大,“案致曲折”,因此由长沙郡府专门向豫章府发函,请求司法协助。

① 应劭曰:“武帝数伐匈奴,再击大宛,马死略尽,乃令天下诸亭养母马,欲令其繁孳,又作马上弩机关,今悉罢之。”孟康曰:“旧马高五尺六寸齿未平,弩十石以上,皆不得出关,今不禁也。”(汉)班固:《汉书·昭帝纪》,中华书局1962年版,第222页。

② (汉)班固:《汉书·王莽传》,中华书局1962年版,第4118页。

③ (南朝宋)范晔:《后汉书·光武帝纪》,中华书局1965年版,第2页。

(四) 两行木简(CWJ1①:88-1)

01 縱武众疑有奸诈唯

02 廷财部吏考实免惶恐 叩头死罪死罪敢言之

书两行,右行文8字,左行文18字,共26字。单面,保存完整。简长23.1cm,宽2.8cm,有两道编痕。根据简文内容来看,这只简应该是该文书的最后一部分,之前应有完整的记录。

此简的断句应当为:

纵[1]武、众[2]疑有奸诈[3]。唯[4]廷财[5]部吏[6]考实[7]。矣[8]惶恐叩头死罪死罪敢言之。

【注释】

[1]纵:宽纵,即纵囚,《汉书·昭帝纪》:“廷尉李种坐故纵死罪弃市。”注:“纵,谓容放之。”^①

[2]武、众:人名。

[3]奸诈:虚伪、诡诈。《礼记·经解》:“君子宽礼,不可诬以奸诈。”

[4]唯:要求,是一种固定的文书格式,唯后空,转上顶格,是下级写给上级的尊称。

[5]财:通裁,裁度。

[6]部吏:下属官吏,有权机关。部,所部,《后汉书·卓茂传》:“人尝有言部亭长受其米肉遗者,”注:“部,谓所部也。”^②

[7]考实:考问实核,《后汉书·光武帝纪》:“诏下州郡检覆垦田

① (汉)班固:《汉书·昭帝纪》,中华书局1962年版,第222页。

② (南朝宋)范晔:《后汉书·卓茂传》,中华书局1965年版,第869页。

顷亩及户口年纪,又考实二千石长吏阿枉不平者。”^①

[8] 免:人名。

【释译】

罪犯武、众被宽纵。此案有疑点,请县廷裁决让有权机关重新拷问核实。免叩请。

(五) 两行木简(CWJ1-1:89-1)

01 男子曰我穷人勿迫我掾还详 曰何如还者下马男子以解刀刺 详不中详以所有把刀斫男子

02 创二所男子复走五步所详追 逐及男子还反顾芎(向)详尚持兵未彊赴详复斫男子创二

本件为木两行简,长 23.3cm,宽 3.0cm。简上下各 1/3 处有编绳痕迹。书两行,保存完好,内容涉及口供和司法勘验文书。

断句为:

男子曰:“我穷人,勿迫[1]我。”掾[2]还[3]。详[4]曰:“何如[5]?”还者下马[6]。男子以[7]解刀[8]刺详,不中[9]。详以所有[10]把刀[11]斫[12]男子,创二所[13]。男子复[14]走五步所,详追逐,及[15]。男子还,反顾芎(向)[16]详,尚持兵,未彊赴[17]。详复斫男子,创二。

【注释】

[1] 迫:逼迫。

[2] 掾:诸曹主管。郡、县之下皆设掾。

[3] 还:返回。

[4] 详:人名。

① (南朝宋)范晔:《后汉书·光武帝纪》,中华书局 1965 年版,第 66 页。

[5]何如:即是如何之意。

[6]还者下马:这里的断句颇有疑问,整理小组以“还者下马”来断,但从其内容上看似乎并不通顺,因此陈伟认为或可断为“详曰:何如?还者下马。”此断句更为通顺,从之。

[7]以:用

[8]解刀:《选释》整理小组认为是一种刀。或可释为:解,解除,解下。解刀,解开绑在身上的刀。

[9]不中:没有刺中。

[10]所有:详合法拥有的刀具。

[11]把刀:刀的一种,《居延汉简》EPT50:70“羊把刀”,《居延汉简释文合校》551·43“把刀一枚数”。

[12]斫:用刀、斧等砍、劈、击《汉书·张延寿传》:“白昼入乐府攻射官寺,缚束长吏弟子,斫破器物,宫中皆奔走伏匿。”^①

[13]创二所:两处创伤,创,《说文》:“刀伤也”。

[14]复:又。

[15]及:追及,追上。

[16]反顾芴:芴,同向。反顾向,转身对面相向。

[17]彊赴:强赴,强力上前。赴:趋,《说文》:“赴,趋也”

【语译】

男子说:“我是穷途末路之人,不要逼迫我。”掾返回,详问:“你打算做什么?”掾下马,男子用解开的刀去刺详,并未刺中。详用其所拥有的把刀砍男子,男子身上有两处创伤。男子又走了五步左右,详追逐男子,刚刚追上,男子转身,与详对面相向,详尚持兵器,并未强力上前,详又砍男子两处创伤……

① (汉)班固:《汉书·张延寿传》,中华书局1962年版,第2655页。

【按】

整理小组认为,简 141 或于本简有关,陈伟认为,5 号简和 141 号简都为长 23.2cm,宽 3.0cm 的两行木简,从简文内容来看二者或有联系。在内容上,141 号简可能是该文书的前半部分,5 号简可能是文书的后半部分,但其间应当还有其他简。因此共同讨论。

简 141:两行木简(CWJ1-3:193)

01 廷书曰故亭长李嵩病 邨亭掾赵竟勅楮溪例 亭长黄详次领嵩臧其

02 夜鸡鸣时详乘马将子 男顺起例之广成到赤坑 冢间详从马上见不知何一

其断句为:

廷书[1]曰:故[2]亭长[3]李嵩病[4],邨亭掾[5]赵竟[6]勅[7]楮溪例[8]亭长黄详次[9]领[10]嵩臧(职)[11]。其夜鸡鸣[12]时,详乘马[13],将[14]子男[15]将顺[16]起例之广成[17],到赤坑冢[18]间。详从马上见不知何一

【注释】

[1]廷书:县廷发的文书。

[2]故:之前,多指前任。

[3]亭长:亭是汉代的基层行政单位,在乡以下,里以上的行政机构,《汉书·百官公卿表》:“大率十里一亭,亭有长;十亭一乡,乡有三老、有秩、啬夫、游徼。三老掌教化;啬夫职听讼,收赋税;游徼徼循禁贼盗。”“亭有亭长,以禁盗贼,本注曰:亭长,主求捕盗贼,承望都尉。”

[4]李嵩:人名,病,生病,此处结合上下文可能是因生病而请假或离职。

[5] 邮亭掾:官职名称,负责邮亭的主管。

[6] 赵竟:人名。

[7] 勅:委任,任命。

[8] 楮溪例:楮溪,亭名,伊强认为“例”有集之意,在传世文献中写为“列”,汉代碑刻中的“例掾”意同古书中的“市掾”。

[9] 次:依秩次,《睡虎地秦简·封诊式》中:“令吏徒将传及恒书一封诣令史,可受代吏徒,以县次传诣成都,成都上恒书太守处,以律食。”伊强认为,次大概不是秩次,五一简中有“吏次”一词,简 CWJ - ①:113“以吏次署狱掾”认为其意是“以吏职相近就职狱掾”是因为详之前的职务与此职相近因而兼领。

[10] 领:兼领。

[11] 𡵚(职):即职,职务。

[12] 鸡鸣:夜半时分,大概在一点半到三点半之间。

[13] 乘马:骑马。

[14] 将:带领,带着。

[15] 子男:儿子。

[16] 顺:人名。

[17] 起例之广成:起……之,固定用语,即:从……到。广成,推测是乡名。

[18] 赤坑冢:推测为地名。

【语译】

县廷下发的文书:前亭长李嵩因病而离职,邮亭掾赵竟下令让楮溪例的亭长黄详就近兼领李嵩的职务。某天夜里鸡鸣时,黄详乘马带着儿子顺从楮溪例出发前往广成,在到赤坑冢时,详在马上看见不知道什么……

(六) 两行木简(CWJ1①:92)

A 面:

01 永初三年八月戊午朔十六日癸酉 待事掾副叩头死罪敢□

02 廷移府书曰男子袁立自言 廩亭长王固捕得贼杀人□

B 面:

01 待事掾尹副名印

史白开□

02 八月 日 邮人以来

简长 15.1cm, 宽 3.0cm。简的上半部分保存完整, 下半部分残缺。该木简有两面, 推测应为一册简的第一枚, 其左侧应当有多枚木简与之编连, 背面是收文及启封的记录。A 面两行文字, 第一行 23 字, 第二行 21 字, B 面两行文字, 第一行 7 字, 第二行 7 字, 在其下方中间还有 3 字, 共 61 字。

此简的断句应当为:

A 面:

永初[1]三年八月戊午朔十六日癸酉, 待事掾[2]副[3], 叩头死罪敢……廷移[4]府书[5]曰: 男子袁立[6]自言[7], 廩亭长[8]王固[9]捕得[10]贼杀人……

B 面:

待事掾尹副名印[11]

史白开[13]

八月 日 邮人以来[12]

【注释】

[1]永初: 汉安帝年号, 永初三年即公元 109 年。

[2]待事掾:县曹掾,负责县廷杂务。没有明确职掌,带有机动属性。木牍(J1③:169)中同样有“待事掾”的记载。

[3]副:人名,即是后文的尹副。

[4]移:移送,移交。

[5]府书:从郡府下发下来的文书。

[6]袁立:人名。

[7]自言:自述,自我陈述。多指案件的当事人、关联人或见证人,主动向官府陈述、检举、揭发、辞讼等行为,有时有司法诉讼属性,如本件。亦有可能不含有司法属性,如《汉书·匈奴传下》:“单于自言愿婿汉氏以自亲。”^①在司法诉讼程序中,“自言”行为成为启动诉讼的重要原因之一。含义近似于当代“控告”。“自言”与“自告”有区别,“自告”意为案件当事人自诉行为。“自言”行为的提起者可能是案件当事人,也有可能不是当事人,如《汉书·张安世传》:“郎淫官婢,婢兄自言,安世曰:‘奴以恚怒,诬污衣冠。’告署适奴。”^②此案的直接受害人是官婢,向张安世提起诉讼的却是她的兄长。《汉书·鲍宣传》:“诸生会者千余人。朝日,遮丞相孔光自言,丞相车不得行,又守阙上书。”^③这里揭发鲍宣冤情的显然是诸生而非鲍宣本人。

[8]靡亭长:靡是地名,亭的名称。

[9]王固:人名,靡亭的亭长。

[10]捕得:抓捕到,抓住。

[11]名印:即是尹副的私印。

[12]邮人以来:通过邮的方式送来。书于简背。

[13]史白开:史即是官职,白,人名,开,指拆封文件。

① (汉)班固:《汉书·匈奴传下》,中华书局1962年版,第3803页。

② (汉)班固:《汉书·张安世传》,中华书局1962年版,第2650页。

③ (汉)班固:《汉书·鲍宣传》,中华书局1962年版,第3094页。

【语译】

永初三年八月戊午朔十六日,待事掾尹副叩头死罪呈上……县廷把郡府的文书移交,记录:男子袁立自言,靡亭的亭长王固,抓捕到贼杀人……

(七) 两行木简(CWJ①:93)

01 皆曰县民占有庐舍长 赖亭部庐蒲丘弩与男 子吴赐杨差
吴山备芋

02 与男子区开陈置等 相比近弩与妻锡子女舒 舒女弟县备
与子女芋

简长 23.5cm,宽 2.9cm,书两行文字。左行文 27 字,右行文 27 字,共 54 字,单面,保存完整,字迹较为清晰,有一两个字稍有模糊。

此简的断句为:

皆曰县民[1],占有庐舍,长赖亭部[2]庐蒲[3]丘[4]。弩
与男子吴赐、杨差、吴山,备、芋与男子区开、陈置等相比近[5]。
弩与妻锡、子女舒、舒女弟县、备与子女芋

【注释】

弩、吴赐、杨差、吴山,备、芋、区开、陈置、锡、舒、县:皆为人名

[1]县民:户籍归属地为县,与此相类似的使用有“乡民”。

[2]长赖亭部:长赖,亭名。部,统率、统领。亭部,亭所管辖的范围称为亭部。汉代一个亭部管辖若干个丘。

[3]庐蒲:丘名。

[4]丘:亭下辖区区域种类一种,依据地势命名,有小山陵之处为丘,在小山陵处设的行政区划也称为丘。《说文》:“土之高也,非人所为也。”《广雅·释丘》:“小陵曰丘。”

[5]相比近:即相互比邻,比,紧靠。《汉书·孙宝传》:①“后署宝主簿,宝徙入舍,祭灶清比邻。”

【语译】

都说是县民,户籍登记在长赖亭管辖内的庐蒲丘的屋舍。弩和成年男子吴赐、杨差、吴山,备、芋以及成年男子区开、陈置等人,相互为邻居。弩和妻子锡、孩子舒、儿子县,备和孩子芋……

【按】

本简中涉及人物众多,且关系含混不清,需要更多的关联简牍共同讨论。

(八) 两行木简(CWJ1①:94)

01 近知习各以田作为事 贪 祉熊以故吏给事县熊元与 元年十二月不处日署长赖

02 亭长祉延平元年十月七日贪其年十二 月十日各署视事阳陶前各 给桑乡小史成以永元八年五

简长 23.0cm,宽 3.1cm 单面,书两行字,保存完整,从内容上推测,应该前后还有一枚或多枚简与之编连。从内容上看应为任职记录。

此简的断句为:

近知习[1]各以[2]田作[3]为事。贪、祉、熊以故吏[4]给事[5]县。熊元与[6]元年十二月不处日,署[7]长赖[8]亭长。祉延平[9]元年十月七日,贪其年十二月十日各署视事[10]。阳、陶前各给桑乡[11]小史[12]。成以永元[13]八年五

① (汉)班固:《汉书·孙宝传》,中华书局 1962 年版,第 3257 页。

【注释】

贪、祉、熊、阳、陶、成;皆为人名。

[1]知习:即是知悉之意,知,知晓,《汉书·陈余传》:“知其豪桀。”颜师古注:“知,与相知也。”^①习,熟悉,《论语·学而》:“传不习乎?”朱熹注:“习,谓熟之于己。”

[2]以:做,从事。

[3]田作:即是耕作,《睡虎地秦简·封诊式》:“爰书:某里士五(伍)甲缚诣男子丙,告曰:‘丙,甲臣,桥(骄)悍,不田作,不听甲令。’”

[4]故吏:原来的属吏,曾经担任官吏的人。《睡虎地秦简·秦律十八种》:“□□□□□不备,令其故吏与新吏杂先(索)出之。其故吏弗欲,勿强。其毋(无)故吏者,令有秩之吏、令史主,与仓口杂出之,(索)而论不备。”

[5]给事:供职,任职。《汉书·张安世传》:“用善书给事尚书。”颜师古注:“给,供也。”^②《说文》:“事,职也。”

[6]元与:汉和帝年号,元与元年,即公元105年。

[7]署:任职主事,《汉书·孟喜传》:“喜举孝廉为郎,曲台署长,病免,为丞相掾。”颜师古注:“署者,主供其事也。”^③

[8]长赖:亭名。

[9]延平:汉殇帝年号,延平元年,公元106年。

[10]视事:任职治事。《汉书·王尊传》:“今太守视事已一月矣。”^④《睡虎地秦简·秦律十八种》:“除吏、尉,已除之,乃令视事及

① (汉)班固:《汉书·陈余传》,中华书局1962年版,第1831页。

② (汉)班固:《汉书·张安世传》,中华书局1962年版,第2647页。

③ (汉)班固:《汉书·孟喜传》,中华书局1962年版,第3599页。

④ (汉)班固:《汉书·王尊传》,中华书局1962年版,第3228页。

遣之;所不当除而敢先见事,及相听以遣之,以律论之。”

[11]桑乡:乡名,属临湘县。

[12]小史:乡属小吏,佐史中级别最低者。《汉官》:“雒阳令秩千石,丞三人四百石,……乡有秩、狱史五十六人,佐史、乡佐七十七人,斗食、令史、啬夫、假五十人,官掾史、干小史二百五十人,书佐九十人,脩行二百六十人。”^①严耕望在《中国地方行政制度史——秦汉地方行政制度》中亦有相关论述。

[13]永元:汉和帝年号,永元八年,公元96年。

【语译】

最近知悉各官吏从事田间耕作,贪、祉、熊等是在县中供职的旧吏,熊在元兴元年十二月某日,任职长赖亭长。祉在延平元年十月七日,贪在同年十二月十日分别任职治事。阳、陶先前分别任职桑乡小史。成在永元八年五……

【按】

从此简文的内容来看,这段文字应是一份文书的中部,详细地说明了临湘县官吏任职的情况,时间跨度大概在汉和帝永元年间到汉殇帝延平年间。主要记录的是县供事的官吏和乡属吏的任职情况。

(九) 两行木简(CWJ1①:95-1)

01 郭亭部市不处姓名男子 鲜鱼以作炙今年正月不 处日持
随漻溪水上解止徐

02 舍卖得米卅四斛三月不处 日持米下于横溪糴尽 余米五十
斛在徐舍冯立

简长 23.0cm,宽 3.0cm,书两行文字,保存较为完整,下半部分

① (清)孙星衍等辑,周天游点校:《汉官六种·汉官》,中华书局1990年版,第8页。

断裂,但已缀合。字迹较为清晰,前后应该还有多枚简与之相编连。

此简的断句为:

郭亭部[1]市[2]不处姓名男子,鲜鱼以作炙[3],今年正月
不处日,持[4],随濞溪[5]水上[6],解止[7]徐舍[8],卖得米
卅四斛。三月不处日,持米下于横溪,糴尽[9]。余米五十斛在
徐舍。冯立

[1]郭亭部:郭,亭名;亭部,亭所管辖的范围称为亭部。汉代一个亭部管辖若干个丘。

[2]市:市,买卖之所也。《说文》:“古者神农作市,或曰祝融也。”《管子·乘马》:“市者,货之准也。”《周礼·司市》:“大市日昃而市,百族为主;朝市朝时而市,商贾为主;夕市夕时而市,贩夫贩妇为主。”《公羊传·宣公十五年》:“因井田以为市,故俗语曰市井。”《论语》:“肆之市朝。”《孟子·梁惠王上》:“商贾皆欲藏于王之市。”

[3]炙:鱼炙,烤鱼干。

[4]持:拿着,此处指拿着鱼干。

[5]濞溪:溪水的名字。下文横溪也是溪水的名字。

[6]随……水上:沿溪水逆流而行。下文有“下于横溪”,沿着横溪顺流而行。

[7]解止:整理小组认为应做解丘,解为丘名。然,在《五一简》中多次出现“解止”连用的情形,如“延平元年二月不处日艾男子文度与项、项兄租俱来解止牧舍。”(《五一(壹)》346)“过闻知其日往之福所,解止私舍欲责福钱,不见福。”(《五一(壹)》362)“男子赵寿辚□□钱七万一千不解止男子惹初舍。”(《五一(貳)》702),“解”与“止”连用。“解止”是动词,具有休息、停留的意思。传世文献亦有

例为证,《周礼·天官冢宰》有“掌舍,下士四人,“郑注:“舍,行所解止之处。”^①郑玄将“舍”理解为出行时所“解止”的地方。此处可理解为停留、休息。

[8]徐舍:徐,或为人名,舍,屋舍,《说文》:“舍,市居曰舍。”

[9]糴尽:卖光。糴,卖出粮食。

【语译】

在郭亭部市集中的不知名男子,将鲜鱼制作成烤鱼干,在今年正月某日,拿着鱼干,逆漈溪水而上,在徐的屋舍中停留、休息,(烤鱼干)卖出后得到大米四十四斛。三月某日,他拿着这些米顺着横溪而下,带的米全部卖光。在徐的屋舍中剩余大米五十斛。冯立……

(十) 两行木简(CWJ1①:96)

01 父母虽产子不成人妻与 宏和奸及华取钱衣物亡 以华海相与俱居有通财义

02 不应盗废即华徒弟废 虽送华道宿卢华奸 时废得卧出不觉忤不知情

此简从中断为两截,整理小组已缀合。长22.6cm,宽3.2cm,书两行文字,字迹较为模糊,有两道编痕,上下文皆缺,推测有一枚或多枚木两行与之编连。

此简的断句为:

父母,虽产子,不成人[1],妻与宏和奸[2],及华取钱、衣物亡[3],以华、海相与俱居[4],有通财[5]。义[6]不应盗。废,即华从弟[7],废虽送华,道宿[8]卢,华奸时,废得卧,出[9]不觉[10]。忤,不知情。

① (清)孙诒让:《周礼正义·天官冢宰》,中华书局2013年版,第38页。

【注释】

宏、华、海、废、卢、仵皆为人名。义可能也是人名。

[1]不成人:没有长大成年,夭折。

[2]和奸:男女双方基于意愿一致情况下的婚外性行为。《睡虎地秦律·封诊式》,“相与奸”即双方都愿意的性行为。《二年律令·杂律》192:“诸与人妻和奸,及其所与皆完为城旦舂。其吏也,以强奸论之。”从语意上看,汉代和奸者如有吏的身份,虽为和奸,也要依强奸罪,加重论处。强奸,《二年律令·杂律》193:“强与人奸者,府(腐)以为宫隶臣。”

[3]亡:逃亡,未至官府申请批准擅自去往他处皆为亡,属于犯罪行为,《说文》:“亡,逃也。”秦律及《二年律令》中皆有《亡律》。《二年律令·亡律》简157:“吏民亡,盈卒岁,耐;不盈卒岁,击(繫)城旦舂;公士、公士妻以上作官府,皆偿亡日。其自出毆(也),笞五十。给逋事,皆籍亡日,耐数盈卒岁而得,亦耐之。”

[4]俱居:共同居住。《五一选释》(2010CWJ1③;172):“姓名如牒。普,都乡三门亭部。董、旦,桑乡广亭部。董与父老、母何、同产兄辅、弟农俱居。旦父母皆前物故,往不处年嫁为良妻,与良父平、母真俱居,(各有)庐舍。”

[5]通财:共同拥有的财产,财物共享。《五一选释》59(CWJ13:325-2-28):“以适(嫡)子女代于户,不与平通财。”

[6]义:可能是人名。也可能是指品德仁义。存疑。

[7]从弟:堂弟,为同祖叔伯之子而年纪小于己的人。

[8]道宿:途中留宿。

[9]出:离开,此处指华的离开。

[10]不觉:没有察觉、感觉不到。

【释译】

……父母,虽然生下孩子,但夭折。妻子和宏通奸,并且和华一起盗取钱财、衣物逃亡。和华、海共同居住,共享财物。有仁义,没有偷盗。(此句或可能释为:义,不应该参与偷盗。)废,是华的堂弟,废虽然送华,在途中住在卢家,但华通奸时,废在睡觉,华离开时,废没有察觉。佗也不知情。

【按】

根据此简的内容来看,其内容涉及男女之间犯通奸罪。奸罪,指男女在婚姻之外的性行为。秦汉法律中主要将奸罪分为强奸、和奸,《二年律令·杂律》中,简 190-193 涉及奸罪的处罚,其中官吏犯奸罪,加重处罚:

○奴取(娶)主、主之母及主妻、子以为妻,若与奸,弃市,而耐其女子以为隶妾。其强与奸,除所强。190

○同产相与奸,若取(娶)以为妻,及所取(娶)皆弃市。其强与奸,除所强。191

○诸与人妻和奸,及其所与皆完为城旦舂。其吏也,以强奸论之。192

○强与人奸者,府(腐)以为宫隶臣。193

(十一) 两行木简(CWJ1①:97)

01 兼左贼史脩助史寿庞白待事掾□□

02 与守史黄错胡训掩度□□山中□□

此简残缺不全,左半部分已经完全缺失,下半部分也缺失,仅剩右边上半部分。剩余的部分长 18.0cm,宽 2.0cm。此简虽然残缺不全,但在简中出现了 4 个东汉时期郡县里常见的官吏名称。

此简的断句为:

兼[1]左贼史[2]修,助史寿、庞白;待事掾□……与守史黄错、胡训掩度(搜)□□山中□……

【注释】

修、寿、庞白、黄错、胡训:皆为人名

[1]兼:兼任,兼任的原因可能是人手不足,可能是职务的便利性。这种兼任情况在五一广场东汉简中多次出现。

[2]左贼史:即左贼曹史,严耕望考证汉代郡吏:“又汉碑所见、有同曹掾史并列,史恒次于掾、诸曹掾史尽列,则先列诸曹掾,然后因已列曹掾之次序历举诸史,且或掾仅一人、史分左右中者。”又根据严耕望考证,汉代郡县之下皆设贼曹。左贼曹史属于郡之属吏。

【释译】

兼左贼史修、助史寿、庞禀报:待事掾……和守史黄错、胡训在山中搜捕……

(十二) 两行木简(CWJ1①:100)

01 等证案夜斗功共捺兵擊 顿尼夜略尼以爲妻灵知情 通行给饷护踵追夜夜斫

02 伤尼护其时刺夜以辜立物 故夜强略人以爲妻贼伤尼不直数 罪斗助者护所杀有罪斗护各

此简长 23.0cm,宽 2.7cm,书两行文字,保在完整,字迹较为清晰,内容大致为一份文件的中部,前后应有一枚或多枚简与之相编连。

此简的断句为:

等证。案:夜、斗、功共捺兵[1]擊顿[2]尼。夜略[3]尼以爲妻,灵知情,通行给饷[4]。护踵追[5]夜,夜斫[6]伤尼,护其

时刺夜,以辜[7]立物故。夜强略人以爲妻,贼伤[8]尼,不直[9],数罪[10]。斗,助者[11]。护,所杀有罪。斗、护各

【注释】

夜、斗、功、旻、尼、护:皆为人名。

[1]搯兵:即操兵器。搯,通操。

[2]掣顿:带走。掣,通“牵”,牵引。

[3]略:强取。《方言》卷二:“略,强取也。”《广雅·释诂》:“略,取也。”此处指下文的“强略人”,未经当事人许可劫持并带走。

[4]通行给饷:与通行饮食近似,为犯罪分子提供交通便利以及给付食物、金钱。饷,《说文》:“饷,饷也。”《汉书·咸宣传》:“及以法诛通行饮食,坐相连郡,甚者数千人。”^①

[5]踵追:紧追,《说文》:“踵,追也。”

[6]斫:砍,用刀具伤人。

[7]辜:前简所见保辜制度。

[8]贼伤:以暴力恶性伤害行为。与之类似的还有“贼杀”。

[9]不直:有错,有罪。

[10]数罪:触犯若干个罪名。

[11]助者:帮助犯,胁从犯。

【释译】

等作证。案:夜、斗、功三人拿着兵器一起带走了尼。夜强行劫持尼作为自己的妻子,旻明知三人犯罪,但仍然给他们提供交通便利和财食。护紧追夜,夜用刀砍伤了尼,与此同时,护用剑刺伤夜,夜在保辜期内很快死亡。夜强行娶他人作为妻子,并砍伤了尼,有罪,同时犯下数罪。斗是夜的帮助犯。护,杀死了有罪的夜。斗、护各……

① (汉)班固:《汉书·咸宣传》,中华书局1962年版,第3662页。

【按】

从内容上看,这只简是案件的判决书中的一只简。简文简单记录了夜、斗、功三人的犯罪行为,并对这些犯罪行为进行清晰的定罪。从中可见:(1)东汉时已经有了清晰的共同犯罪的概念,并且可以对每个罪犯在共同犯罪中的作用进行清晰的定位,如夜明确为“不直”,主犯;斗“助者”,帮助犯等。(2)东汉之时已经有了数罪并罚的概念,此案中“数罪”明确就是对夜的犯罪行为的总结归纳。(3)对此罪和彼罪有了清晰的界定和区分,如“通行给饷”“强略人以为妻”“贼伤”等。

(十三) 两行木简(CWJ1①:101)

君教[1]诺[2]

此件为木简,长22.8cm,实2.9cm。上端稍有残损,无编痕。此简“君教”二字较小,“诺”字极大,保存较完整。有典型的“画诺”特征。“君教诺”在五一广场东汉简牍中出现较多。

【注释】

[1]君:请府君。

[2]教诺:教,教书,下级向上级请教指示的文书;诺,上级机关的批示。

(十四) 两行木简(CWJ1①:105-2)

01 ☐告中部督邮 书掾常谓临湘写移书

02 ☐关副言会 月廿日如南郡府书

此简上半段残缺,残简长12.0cm,宽3.4cm,书两行文字。

断句为:

……□告,中部督邮书掾[1]常谓临湘;写移[2]书……关副言,会月廿日[3],如南郡府书

【注释】

常,人名

[1]中部督邮书掾:督邮是督邮掾的简称,西汉初并未专设督邮,但有遣都吏巡行属县之事。至西汉中,始于郡府置督邮掾等职,又称“督邮书掾”,督察县置、邮亭谨尊律法、纠察失职等。“督邮、功曹,郡之极位。”^①东汉时郡守等“以督邮为耳目”^②督察属县长吏。郡守派督邮巡行督察属县,作为郡太守之耳目,^③主要职责督察县政,察县长吏善恶、是否称职,同时还有授权收捕罪犯之职。

《后汉书·百官五》段如淳注:“案律有无害都吏,如今言之公平吏。”^④依照段如淳注解,东汉的“督邮”即西汉的“都吏”。陈直也认为,“都吏”出现在西汉,“督邮”出现在东汉,性质相同,称谓有所差异。^⑤《后汉书》“州郡”条的“本注”载“有五部督邮,曹掾一人。”由于督邮督察属县,因此常驻外县,郡辖督邮亦不止一人。在督察县政的过程中,督察的范围根据郡部而有所区分,一郡之内有两部、三部,也有分东、西部。在居延汉简中多处可见“都吏”的司法活动,如“匿界中书到遣都吏与县令以下逐步搜索部界中验亡人所隐匿处以必得

① (清)孙星衍等辑,周天游点校:《汉官六种·汉官仪》,中华书局1990年版,第153页。

② 《北堂书钞》卷77引谢承《后汉书·蒋崇传》。

③ 《北堂书钞》卷77引谢承《后汉书》记蒋崇语:“守相以督邮为耳目。”

④ (南朝宋)范晔:《后汉书·百官五》,中华书局1965年版,第3622页。

⑤ 陈直:《居延汉简研究》,天津古籍出版社1986年版,第175页。事实上,有关“督邮”与“都吏”之间的区分模糊,在传世文献和出土文献中使用混乱,研究观点分歧较大。从史料看至东汉时多见督邮,少见都吏,因本文的研究重点不在于此,所以在文中采陈直先生的观点。

为罪诏所名捕重事。”^①

[2]写移:是汉代公文移转用语,抄录并传递。“□属吏□上变事,写移三辅、大常、郡大守、诸□□交□郡国书,取二千石部□史,承驿□”(居延 255.30)。^②

[3]会月廿日:指本月的廿日上报的文书,廿,二十之意。

【释译】

……告,中部督邮书掾常告知临湘县:誊录并转呈文书……关副说:本月的廿日,在南郡府的文书……

(十五) 两行木简(CWJ1^①:110)

01 延平元年十月乙巳朔八日 壬子兼狱史封行丞事 永叩头死罪敢言之

02 谨移案诊男子刘郎大奴 官爲亭长董仲所格杀 爰书象人一读
此简的中部断开,现在已经缀合,字迹较为清晰完整,长 23.7cm,宽 3.0cm,书两行文字。

断句为:

延平元年十月乙巳朔八日壬子,兼狱史[1]封、行丞事[2]
永,叩头死罪敢言之。

谨移,案:诊[3]男子刘郎、大奴官爲亭长董仲所格杀爰书
[4]、象人[5]一读(牒)。

【注释】

封、永,刘郎,官、董仲皆人名。

① 中国社会科学院考古研究所编:《居延汉简甲乙编》(下册),中华书局 1980 年版,第 122 页。

② 《集成》七,第 113 页。

[1]狱史:汉代县级属吏,是秦汉核心的司法官员之一。在《睡虎地秦简·封诊式》里,案件受理后主要由县丞令狱史进行调查。当事人对案件举报或者调查报告等都以“爰书”为形式进行。《岳麓秦简·为狱等状四种》和《张家山汉简·奏谳书》中记载,案件发生后,县令、丞派遣狱史与求盗抓捕犯罪人。此外,《汉书·丙吉传》中亦有:“丙吉字少卿,鲁国人也。治律令,为鲁狱史。”^①同样《汉书·路温舒传》中有:“路温舒字长君,……稍习善,求为狱小吏,因学律令,转为狱史,县中疑事皆问焉。”^②

[2]行丞事:代行县丞职责的职事官。

[3]诊:即勘验之意。《岳麓秦简(叁)·魏盗杀安、宜等案》:“即令狱史彭沮、衷往诊”。

[4]爰书:汉代司法类文书皆可称为爰书,包括对原被告及证人的言辞,现场勘验的侦查,司法笔录等。《史记·酷吏列传》:“〔张汤〕劾鼠掠治,传爰书,讯鞠论报。”裴驷集解引苏林曰:“爰,易也。以此书易其辞处。”司马贞索隐引韦昭曰:“爰,换也。古者重刑,嫌有爱恶,故移换狱书,使他官考实之,故曰‘传爰书’也。”^③后用以指判决书。

[5]象人:木佣,泥人。此处指被杀后因尸体移送不便,在木佣上画出伤口走向,随爰书一起上报上级司法机关,以便上级机关核验。

【释译】

延平元年十月乙巳朔八日壬子,兼狱史封、代行县丞职事的永,向上级叩请。

移交以下文件,案:记录查得大奴官、男子刘郎被亭长董仲所格

① (汉)班固:《汉书·丙吉传》,中华书局1962年版,第3142页。

② (汉)班固:《汉书·路温舒传》,中华书局1962年版,第2367页。

③ (汉)司马迁:《史记·酷吏列传》,中华书局1982年版,第3137页。

杀的爱书一封、木佣一牋。

(十六) 两行木简(CWJ1①:113)

01 广亭部董上丘旦桥丘与男 子烝愿雷勒相比近知习 辅农
以田作莫旦绩纺为

02 事普以吏次署狱掾董良 家子给事县备狱书佐 不处年中
良给事县永初元

此简长 23.0cm,宽 3.0cm,保存完整,书两行文字,字迹较为清晰。

断句为:

广亭部[1]。董,上丘[2];旦,桥丘。与男子烝愿、雷勒相比近知习[3],辅农[4],以田作,莫旦[5]绩纺为事。普,以吏次[6]署狱掾。董,良家子[7],给事县,备狱书佐[8]。不处年中,良给事县。永初元

【注释】

董、旦、烝愿、雷勒、普,皆为人名。

[1]广:亭部名。

[2]上丘,丘名;桥丘,丘名。都归广亭辖。

[3]相比近知习:相互比邻,彼此熟悉。比,紧靠,挨着。知习,知悉。

[4]辅农:整理者注为,辅,辅助。辅助农作之事。或,辅为人名?农,务农,结合下句“以田作”,辅释为人名似乎更加恰当。

[5]莫旦:早早晚晚。莫,通暮。

[6]以吏次:依照吏的身份等地。

[7]良家子:汉代表示身份的名词。也就是良民,不属发配流徙

的罪犯,或非医巫商贾百工的公族子弟。汉代把技艺、商贾、工匠等都划在良家之外。《汉书·地理志下》:“汉兴,六郡良家子选给羽林、期门,以材力为官,名将出焉。”或,下文“良”应为人名,此处“良”也有可能是人名,释为良家的孩子。

[8]狱书佐:狱机关的书佐。

【释译】

广亭部。董居住于上丘;旦,居住于桥丘。他们与男子烝愿、雷勒相互比邻,彼此熟悉,辅助农作之事,在田间耕作,早晚从事纺织丝麻。普依照吏的身份等地任职狱掾。董,是良民,(或可释为:良家的儿子),在县官府中做事,预备狱书佐。某年年中,良开始在县官府中做事。永初元年

(十七)两行木简(CWJ1②:120)

01 汝偶卖之𪛗者自相报贵可 语绝别☐

02 充谢高后数日来取之高 别归充☐

此简残断,只有上半部分,长 10.3cm,宽 3.7cm,书两行文字,字迹清晰。

断句为:

汝偶[1]卖[2]之,𪛗[3]者自相报[4]。贵可。语绝[5],
别☐

充谢。高后数日来取之,高别归[6],充☐

【注释】

贵、充、高:皆为人名。

[1]偶:偶尔,《尔雅·释言》:“遇,偶也”注:“偶者,言不常也。”

[2]卖:卖出。

[3] 雎:同售,给价。《史记·高祖本纪》:“高祖每酤留飲,酒雎数倍。”引如淳曰:“雎,亦售也。”^①见整理者注。

[4] 报:传达,告知。《后汉书·鲁恭传》:“其立春在十二月中者,勿以报囚如故事。”注:“报囚,谓奏请报决也。”^②

[5] 绝:停止。

[6] 归:回到本处。

【释译】

你们偶尔售卖者,自己向管理者汇报售价。贵同意。说完话之后,别……充道谢。高在之后的几天来取货物,高从别处回到本处,充……

(十八) 两行木简(CWJ1②:122)

01 祖和建妻女等俱归于西北山中杀 羊祷祠事已复亡尚等不为收捕又建二男子杀根截取

02 左肩上肉长广各三寸深至骨部 吏皆匿不言书到趣逐捕必得亟考实并处绝不二男子

此简长 23.1cm,宽 3.2cm,书两行文字,字迹较为清晰,保存完整。此简涉及在县中发生的刑事案件,但是县中的官吏却无所作为,并且试图隐瞒不报,上级机关在知道后,指示下级官吏立即开展抓捕行动,必须将逃犯捉拿归案。从此简中可以看出,面对下级官吏的不作为,上级机关有权直接作出指示和命令,要求下级机关立即执行。也从侧面反映出,上级机关有权督察下级机关的司法工作。

此简断句为:

① (汉)班固:《汉书·高祖本纪》,中华书局1962年版,第2页。

② (南朝宋)范晔:《后汉书·鲁恭传》,中华书局1965年版,第882页。

祖[1]和建妻、女等俱[2]归于西北山中,杀羊祷祠[3],事已,复亡。尚等不为收捕[4]。又建二男子杀根,截取左肩上肉,长、广各三寸,深至骨。部吏皆匿不言。书到,趣逐捕[5],必得[6],亟[7]考实[8],并处绝[9]。不言二男子

【注释】

[1]祖、建、根、尚等:皆为人名。

[2]俱:一起,《说文》:“俱,皆也。”

[3]祷祠:祭祀祈福。《周礼·春官·小宗伯》:“女祝掌王后之内祭祀,凡内祷祠之事。”小宗伯注:“求福曰祷,得求曰祠。”^①

[4]不为收捕:没有抓捕,不为,是司法(南朝宋)范晔:《后汉书·鲁恭传》,中华书局1965年版,第882页。官吏的不作为行为。

[5]趣逐捕:汉代司法用语,指上级机关指示下级官吏立即开展抓捕行动,必须将逃犯捉拿归案。趣,音促,有紧急,立即之意。逐捕,追捕。

[6]必得:上级要求必须将人抓捕到。必,务必。

[7]亟:急,立即。

[8]考实:拷问验实,就是说在抓捕到犯人后立刻就拷问并查清事实。

[9]处绝:查明并论决,即在查清事实后进行判决。

【释译】

祖和建的妻子、女儿等一同回到西北部的山中,在山中杀羊祭祀祈福,在祭祀结束后,又继续逃亡。尚等官吏没有对他们进行抓捕。之后建等两个男子杀了根,并割取了根左肩上的肉,长、宽各有三寸,深度至骨头。主管官吏却都隐瞒不曾上报。文书到后,立即开展抓

^① 《周礼正义·天官冢宰》,中华书局2013年版,第562页。

捕行动,务必将逃犯捉拿归案,抓捕到犯人后立刻拷问并查清事实,查清事实后进行判决。不言二男子

(十九) 两行木简(CWJ1②:124)

A 面:

01 永初元年正月癸酉朔廿日壬辰东 部劝农贼捕掾迁游徼尚
驷 望亭长范叩头死罪敢言之

02 廷书曰言男子吴辅鬪伤 弟妻廩亡逐捕有书 辅以微辨贼
伤廩所犯无

B 面:

东部劝农贼捕掾黄迁名印

史 白开

正月 日 邮人以来

此简长 23.2cm,宽 3.3cm,两面书写,A 面书两行字,B 面为收文书启封记录。

此简的断句为:

A 面:

永初元年正月癸酉朔廿日壬辰,东部劝农贼捕掾[1]迁、游徼[2]尚、驷望[3]亭长范,叩头死罪敢言之。廷书曰:言男子吴辅鬪伤[4]弟妻廩,亡。逐捕有书[5]。辅以微辨[6]贼伤廩,所犯无

B 面:

东部劝农贼捕掾黄迁名印。

史 白开[7]。

正月 日 邮人以来。

【注释】

迁、尚、范、吴辅、靡、黄迁、白：皆为人名。

[1]东部劝农贼捕掾：《汉书·百官公卿表》无记载，《后汉书》在“州郡”条亦不见劝农掾的记录，在“县乡”条“本注”可见“诸曹略如郡员，五官为廷掾，监乡五部，春夏为劝农掾，秋冬为制度掾。”概述了作为县属吏的“廷掾”设置情况。“廷掾”的特点是分部、因时而置，在春、夏农忙时出劝课农桑；农闲时，则转为制度掾。

[2]游徼：基层社会治安吏，主捕盗事。《后汉书·百官志》：“乡置有秩、三老、游徼。……本注曰：游徼掌徼循，禁司奸盗。”^①

[3]驷望：亭名。

[4]鬪伤：即，斗伤。因争斗行为而导致他人的人身伤害，与贼伤有所差异。

[5]逐捕有书：指抓捕的行为有官方的文件依据。

[6]微辨：微小的争论。

[7]开：开启档案。在汉代文书中封缄人和文书的启封人都要在文书中登记姓名时间，以便核查。

【释译】

A 面：

永初元年正月癸酉朔廿日壬辰，东部劝农贼捕掾迁、游徼尚、驷望亭长范，叩请。县廷文书载：男子吴辅斗伤弟弟的妻子靡，畏罪逃亡。抓捕的事宜有官方的文件依据。辅是因为微小的争论而贼伤靡，所犯之罪没有

B 面：

东部劝农贼捕掾黄迁名印。

①（南朝宋）范晔：《后汉书·百官五》，中华书局1965年版，第3624页。

史 白启封

正月 日 邨人以来。

(二十) 两行木简(CWJ1②:125)

01 □□寺舍其月 不处日脩与种勤牧真传种

02 □市牛肉廿斤 豕肉十斤𩚑五斤复徙石沽

此简残断,上半部分残缺,仅见下半部分,长 11.8cm,宽 3.0cm,书两行文字。

断句为:

□□寺舍[1]。其月不处日,脩与种、勤牧[2],真传种

□市牛肉廿斤,豕(豕)肉十斤,𩚑[3]五斤,复徙石沽[4]

【注释】:

脩(修)、种、勤、真、石,皆为人名。传也可能为人名。

[1]寺:《广雅·释宫》:“寺,官也。”王念孙疏证:“皆谓官舍也。”即官寺、官衙、衙署。《汉书·元帝纪》:地震“坏败獮道县城郭官寺及民室屋,压杀人众。”颜师古注:“凡府庭所在皆谓之寺。”①“掾□□侍前:烦务朝夕,起居寺舍,夫人自康,……”(《东牌楼》036A)

[2]牧:牧养,放牧。

[3]𩚑:鱼名。大鱼为𩚑,小鱼为𩚑。

[4]沽:买。多指买酒。《论语·乡党》:“沽酒市脯。”

【释译】

官府的屋舍。本月某日,脩和种、勤放牧,真传种……买牛肉二十斤,猪肉十斤,鱼肉五斤,又到石这里买酒。

① (汉)班固:《汉书·元帝纪》,中华书局 1962 年版,第 281 页。